

מסורת הש"ס

א (לעיל:א; ע"ש,ג) גי' א"מ (אחז,ג) גי' א"מ ית,ד) גי' גי' העריון מנין לתפוסה,ס) ז"ל ממזרים טול עמי כן גירסת הערוך בע' תבס וגי' הילקוט מקרקע מזרים טול עמי ח"ל הרב ברטערה דמזיב ונשאמזי ממזרים וקברתי קבורתם שאין לזרין לומר ממזרים אלא הכי קאמר מעפר של מזרים טול עמי וכתב התוספות יום טוב לא מנאל כבתוב שנקבר בתחילה במזרים והרמב"ם כתב דאסמכתא הוא,ו) ו) (נעטע) הדפוס ועי' תוס' ד"ה כהנא,ו) גי'ב' קל: קל: ס) (ה) ז"ל סקוף,ט) ג' א"מ לתוך,י) ולשאר שם בקרבם,כ"ג,ס) גי'ב'ק סט,ל) גירסת א"מ וי"מ קסטוב,ס) ז"ל ואל פריה,ט) גירסת א"מ אס ודאי,ס) ועי' תוס' כתובות ת. ד"ה רב ור"א,

נוסחת הריב"ן

[א] מפרש: ג' על ח' על שמונה חזאל מניייהו כו' מוקים לה אליבא דרבנן ב' אלא ו' אמות כו': ג' לא לכתוב תמני: ד' בסוף כו': ה) אלא ח' ו' יודע זה קודם: ז' קט תל: ט) ונקברו: טו) ג' אלא ח' אלא: טז) ולא קט: מן הכי הוא: נ) והואל כו' קברות: למא' ככ"י: טן) דלאתרי ואקבר כו': ע) ולא פש לה: אלא: פ) כן וכן אס הי: ג' מנאל: קן) הקיסמין גשורו מן הארץ משקבי: קן) אחר: טן) אלא וידוע כו': מ' מנערפין:

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה וכל הני וכו' קברות מיי"ל לא דילמא כ"ל ודאי:

[א] גמ' (ידועין או לשלשה) תל"מ וי"ב בתוספתא (פט"ו דלחלו' לי"ג לה ועי"ש שאמרו ב"א ודאי כ' מתהלך אין להם שכונת קברות וי"ש המנאל (ועי' א"ר אלוה' פט"ו: [א] שם (בב' דרוק) תל"מ: [א] שם טע"ב כו'. י"ב גירסת התוספתא (פ"ב דלחלו' בורר כל הצורות ואלת הקסמין ונטלן של הוהל' ומנח' את הספק וזהו עפר קברות מנל' תיחוד מלל' ועוד: [ד] שם והואל מנערף מנאל' תיחוד ועוד עפר קברות כ"ל: (ועי' א"ר אלוה' פ"ב: [ה] תוס' ד"ה מיימי' כו' מנח' מנקום המנאל' י"ב אלא בתוספתא מפרש שהספק מנערף עס השאר דייטו הקרב למנל' תיחוד ועוד עפר קברות ועפ"י דלחלו':

להקדש וצריכה הערב שמש. ולייתא להך פירושא דכל טבילה דרבנן לא בעיני הערב שמש ואחר הבאת קרבנותי אולכת בתרומי: המוצא מת בתחי' שלא היה יודע שהיה שם קבר: מושכב כדרכו. בגמ' מפרטוי מאי: נוטלו ואת תפוסתו. מותר לפנותו משם ולקבורו במקום אחר ונוטל מן העפר של הקבר עמי שיעור המפורש בגמ' והוא נקרא תפוסה. וכן אם מוצא ב' מצא ג' אם יש בין זה לזה מדי' אמות ועד ח' פ"י מקבר ראשון עד ג' אין פחות מדי"א ולא יותר מח': הי"ו שכונת קברות. וניכר שלשם קבורה נתנום שמה ואסור לפנותו משם ואפי' א' אם היה יודע שלשם קבורה נתנו שם היה אסור לפנותו אלא שבא' או ב' אנו תולין שלא נקברו שם אלא לפי שעה והיה דעתם לפנותו או נקברו בשרה בלא רשות הבעלים ולא קנו מקומם אבל כשהם ג' מוכח שזה המקום מיוחד לקבר כ' אורך המערה הוא ח' ורחב המערה ד' אמות: כמלא מטה וקובריה לא גרסי' הכא דכפ' המוכר תנן גבי חצר ו' על ד' כמלא מטה וקובריה אבל לענין שיעור מערה לא שייך למתני שיעור זה: ובודק ממנו ולהלן כ' אמות דהיינו שיעור אורך ב' מערות והחצר ובפ' המוכר פרק אי לימא כר"ש(ל דאמרי אורך המערה ו' והחצר ו' י"ח הויין ומוקי לה כרבנן וכגון בודק באלכסון וא"נ כר"ש ובנפלים. ותימא אמאי לא פרך

הכותים אין להם

וּלְרִיךְ שִׁיבָה בּוֹדֵק מִמֶּנּוּ וְלֹהֵן עֶשְׂרִים אַמָּה. שהיא כמנין שני מערות והאחר צביניהם. והתם^[א] אומתרגם לה רב ששת צביה דרב

אידי אליבא דר"ש דלומר פותח זה שתי מערות של יושש על שמונה

דחלא מניייהו צנפלי ואידך מוקים לה כרבנן דלמרי שאין אורך המערה אלא ד' אמות על ו' אמות ותמני כרי הוא דהויין וקא מוקים לה דחלא מניייהו צאלכסנא והויין להו עשרים והתם פרישית לכולה

ג) מילתא דמתניתין דהכל: **חזר**

ומאל אחד ה) **בתוך עשרים בודק ממנו**

ולהן עשרים אמה. משום דאיכא

למיימר שכונת קברות היא זו:

שרגלים לדני. שהיא שכונת קברות

מדאשכח ג' בתוך כ' אמה שיש בין

זה לזה מדי' אמות ועד ח' ועכשיו

מנאל אחד דזבחות כ' ולא אמרינן

אתרמיין איתרמי דלל נקבר שם

אלא דזאחד שאינו זה יחיד אס מנאלו

מתחילה היה ראוי לפנותו למקום

אחר ונטלו ואת תפוסתו אצל עכשיו

שמנאל ג' בתוך כ' ואחד בסוף

עשרים יש לומר שהיא שכונת קברות:

גב' אמר רב יהודה מאל פרט

למזוי. דאל דתנן מנאל ג'

מתים מושכבין כדרך דקנו מקומן

יש להן שכונת קברות פרט למזוי

שאס היה יודע ו' קודם לכן שאחד

מהן נקבר לשם אין זו שכונת קברות

ונוטלן ואת תפוסתן ומותר לו לפנותן

למקום אחר שלא קנו ו' מקומן:

מה פרט להרוג. שאס מנאל א'

מגוידי או שלשתן מגוידיין אמרינן

דכ"י איתרמי שנהרגו לשם ונקברו

מזשם שלא צביה הקברות ולא

מחזקין ליה טזכשכונת קברות אלא

נוטלן ואת תפוסתן: **מושכב פרט**

יושב. שאס מנאלן יושבין הואיל

ואין מושכבין כשאר מתים ונטלן ואת

תפוסתן: **כדרכו פרט לראשו מונה**

לו צין ירכוסי. שאס מנאל אחד

מהם ראוהו מונח לו צין ירכוסי

דאמרינן דכ"י איתרמי שגורק לשם:

מה שחסר אין לו תפוסה.

ושנוטלו צלל תפוסתו: **ולא שכונת קברות**.

ומאמות ג' אין להם שכונת קברות לזלל קנו מקומן: **וכל הני**

מאי טעמא לא. היו שכונת קברות בשלמא א' מנאי מדהני הוא

דגמירי דבעי' שלשה ידועין או שלשה שמנאלן תחילה כדלמרינן לקמן

אלא כי מנאלן אחד הרוג או יושב או ראשו מונחת לו צין ירכוסי

או חסר ויהואיל ושלשתן מנאלם תחילה שיש להן שכונת קברות

מ"ט ה): **דילמא עובד כוכבים הוא**. סואליקבר להכל עובד

כוכבים אינו עולה מן המנין ולא פש להו וללכא אלא תרי ומנן מנאל

שנים נוטלן ואת תפוסתן משום הכי לא קנו מקומן: **ראשו של זה**

צד מרגלוסיו של זה אין להם תפוסה. צדודי כוכבים הס

שנקברים סזכך וכן אס הן ג' וב' מהן נקברים כענין הזה אין

לשם שכונת קברות: א'. מהללו ג' מתים ידוע כבר וב' מהן

לשמנאלו עכשיו תחילה או אחד מהן עכשיו תחילה הוא מנאי: **וציקש**

לשעון שכונת קברות. דקנו מקומן: **אלא לג' ידועין או לג' שמנאלן**

תחילה. שלא היו ידועין קודם לכן דהכי הוא דגמירי אצל צאידך

גיסא לא: **ממזרים**. מעפר מזרים טול עמי: **נוטל עפר סיחוח**.

שנעשה מחמת הדס שיאל ממנו ומחמת מוהל שיאל מן המת: **וחופר**

בצבולת קרקע ג' אלצעות. דלמרינן כשיעור ג' אלצעות נצלע

בקרקע: **נוטל אס הקיסמין**. קושל נכרים שנעשו מן הארון כשהרקיבו.

ואמרי לה קיסמין של עצי צשמים כדכתיב צאסא צדצרי הימים

צ) ו' וישכיבוהו צמשכב אשר מלל צשמים: **ואס הקססות**. קחות

של אדמה שנדבקן מן הדס ומן המוהל שקורין צלישטי"ש צלע"ז:

והורק אס הוודאין. דבר שהוא ודאי לו שאינו מן המת שלא יחוש

להן משום טומאה: **ומניח אס הספיקות**. שהיא מפנן למקום דזאחד

דחוששין להן משום טומאה: **והשאר**. דכרים שהן מן המת וקיסמין

מנערפין לרוצ צביינו של מת שזדאהל: **ולרוצע עצמום למנל**

תרווד רקב. ודקא אמר לעיל צפרק כ"ג וזויר (דף נל). נקבר

צארון של עץ אין לו רקב הני מילי צעינה אצל (לא)

פרק תשיעי נזיר

סה.

בּוֹדֵק הַיָּמִינוּ וְלֹהֵן ב' אַמָּה. צפרק המוכר פירות (צ"ב דף קב).

פרך עשרים ותרתין הויין לשתי מערות ששה עשר ותלר

הקבר אמרינן התם לר"ש ורבנן שש אמה ומשני צנפלים שרגילות

הוא כשאלת מן המערות גדולות השניה של נפלים ולכן צנשית סגי

צארבע על שש ואיכא דמוקי התם למתני' (דהתם ומתני') דהכל כרבנן

דלמרי תוכה של מערה ארבע על שש ופרין תמני כרי הויין ומשני

שצק² מערה ראשונה צאלכסון ולחפש ולצדוק היטב ומה שהוא

מתעקס עולה לשתי אמות:

מצא א' בסוף ב' בודק הימנו וּלֹהֵן עֶשְׂרִים שְׂרָגִלִים דְּלִבְרַ

שְׂאִימַלִּי בַתְּחִילָה מִצָּאוּ נוֹשְׂאוֹ וְאֵת תְּפוּסָתוֹ. אכל עתה שמנאל כבר ג'

מתים אף כשמנאל אחד יש לחוש לשכונת הקברות ולרין לצדוק

עד³ עשרים: **מצא פרט למצוי**.

פי' ר"י שאס היה ידוע' לא יאל נוטלו

כדלמרינן צפרק נגמר הדין (פנהדינן

דף מ:) [קבר הנמנאל מותר לפנותו]

קבר הידוע אסור לפנותו והא דלמרינן התם פיניהו מקומו טהור

והכל משמע דיש לו תפוסה אמר ר"י דתם לא בתפוסה איירי

דתפוסה היינו ללד הקרקע צעומק

אצל התם צטומאה דרבנן איירי דמדרבנן מטמינן ט) לתוך כל הקבר

לד' רוחות אצל רשצ"ס פירש פרט למזוי דהיינו א' ידוע ושנים בתחילה

דבסמוך וקשיא לשיטתו דל"כ צמס נקט המנאל דהוא הדין לשלשתן

ידועין דיש לו שכונת קברות:

פרט דהרוג. כדלמרינן צבמוך דמת שחסר אין לו תפוסה

ואין לו שכונת קברות: מת שחסר אין לו שכונת קברות. קשה להדין

למה ושמנאל הלכה למשה מסיני הוא: **עובד כוכבים הוא**. דישראל אין

קוצרין אותו צענין זה: **אחד ידוע ושנים הוא מוצא עתה**

בתחילה אין לו שכונת קברות. רשצ"ס פי' הלכה למשה מסיני הוא

והואיל ונקברו שס ג' מתים כיון דל' נודע תחילה אי איתא דאין

דעמו היה לפנותם וליששם שס [נקצרין] כי היכי דידוע לנו האחד

יהיו ידועים לנו אותם שעמו ולא' אמרו שכונת קברות אלא או

לשלשה] ידועים או לשלשה תחילה: **כבמה שיעור תפוסה פי' ר'**

אלעזר. הוא ר"א בן פדת שהוא אמורא: נוטל עפר מיחוח תפוסה יורד

בקרקע צמולה שלל אלצעות. צירושלמי מפרש שמוהל המת יורד

בקרקע עד ג' אלצעות: **מִיִּתְיָבִי כמה שיעור תפוסה פירש**

ר' אַעֲזָר בְּרַבִּי צְדוֹק נוֹשֵׁל אֶת הַקִּיסְמִין. פי' מן הארון של שיש

שנכתם: **ואת הקססות**. י"א כמו וקחות אדמה: **וזורק את הוודאים**

פירוש מה שודאי לן שאינו מן המת: **ומניח את הספיקות**. מה שהוא

מוספק אס היו מן המת אס לאו מניח צמקום המוננע וז' שלא יטמאו

עושי טהרות והשאר שהוא צבור לו שהוא מן המת מנערפין לרוצ

צנין או לרוצ מנין ולרוצע רוצע הקצ לטמא צהל ולמלל תרווד

רקב ט כמו יין קוסם (צ"ב דף ק:) מניי קיהוי וצשמים שמשמין צארון

וקשה דל"כ אין לו רקצ דנעשה גלגלץ מידי דהוה אנקבר צארון עץ

דאף שערו העומד ליגזו איצביאל לן פ' כ"ג (לעיל דף נל). אי נעשה

גלגלץ עוד מפרש קססות היינו לשון דבר צלוי כמו ט ופריו יקוסס

(יחזקאל ח) אלמנל תפוסה לר"א צרבי דרוק אינו זקוק ליעול עפר

דאין לו לחפור בקרקע צמולה כי ט אסורה ודאי המנח וספיקו:

הוא דאמר בי האי תנא דתניא כמה שיעור תפוסה פי' ר' יוחנן.

לאו היינו ר' יוחנן האמורא אלא רבי יוחנן בן נוריס):

1. מנל' גדולה. 2. צ"ל כגון שצדק. 3. ככ"י עוד. 4. צ"ל ידוע שלשם קבורה נקבר שס. 5. צ"ל ולכן לא אמרו.
הגהות התוס'
1. בירושלמי שמוהל המת נכנס בקרקע ג' אצבעות: א"ר אלעזר נוטל עפר תיחוח ה"ג ול"ג ר"א בר צדוק אלא ר' אלעזר אמורא הוא ופרשי ליה [וקא מוקשה ליה] מר"א בר צדוק וקאמר הוא דאמר כי האי תנא: הקיסמין. קוצץ עצים של הארון. ואת הקססות כמו קחות אדמה: ר"מ שהיו נותנים בארון מיני³) קיוססות כמו מקבל עליו עשר קוססות למאה דפ' המוכר פירות. אלו נוטלן וגזנן. שלא יטמאו הנוגעים בהם קסמים משום גזלל ודופק וקוססות שנבלע בהם מוהל

1. מנל' גדולה. 2. צ"ל כגון שצדק. 3. ככ"י עוד. 4. צ"ל ידוע שלשם קבורה נקבר שס. 5. צ"ל ולכן לא אמרו.

לאיצטרופי לאחריני שנקברו ערומים צארון של שיש מנערף:

פי' היכי חזי' שצריך לישול עמו: ממזרים טול עמי מעפר הארץ מיתורא דמצרים קדריש: וחופר בבתולה ג' אצבעות. מפ' בירושלמי שמוהל המת נכנס בקרקע ג' אצבעות: א"ר אלעזר נוטל עפר תיחוח ה"ג ול"ג ר"א בר צדוק אלא ר' אלעזר אמורא הוא ופרשי ליה [וקא מוקשה ליה] מר"א בר צדוק וקאמר הוא דאמר כי האי תנא: הקיסמין. קוצץ עצים של הארון. ואת הקססות כמו קחות אדמה: ר"מ שהיו נותנים בארון מיני³) קיוססות כמו מקבל עליו עשר קוססות למאה דפ' המוכר פירות. אלו נוטלן וגזנן. שלא יטמאו הנוגעים בהם קסמים משום גזלל ודופק וקוססות שנבלע בהם מוהל

(א) נראה לצ"ל דלמר לאורך המערה ח' והאחר ו' עשרין ותרתין הויין ואי רבנן דלמרי כו'. צ"ל מניי קיהוי וצשמים קססות כמו כו'.